

1502605-05.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324591/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21673838 - DEL.POL.SUZANO, 2324591 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aline Cristina Ferreira de Oliveira e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502605-05.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502605-05.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324591/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21673838 - DEL.POL.SUZANO, 2324591 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aline Cristina Ferreira de Oliveira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ALINE CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (nascida em 27/02/1988) e ALEXANDRE DE OLIVEIRA DIAS (nascido em 05/06/1985), devidamente qualificados nos autos, dados como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº

11.343/06.

Consta da denúncia que, em 29/11/2021, por volta das 14h00, na Rua Maria Edvan de Oliveira Inácio, altura do nº 760, Jardim Lincoln, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de estabelecimento de ensino, os Réus, agindo em concurso entre si, guardariam e teriam em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 15 porções de maconha (32,36g), 29 porções de cocaína (26,33g) e 298 porções de crack (39,24g), além de R\$ 107,00 em espécie.

Em 30/11/2021, em audiência de custódia, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva do Réu Alexandre e concedida liberdade provisória à Ré Aline (fls. 101/105).

Notificados, os Réus apresentaram defesas prévias às fls. 172 e 197.

Em 13/05/2022, foi recebida a denúncia (fls. 182/183).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 240/241).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 245/250).

Por sua vez, a Defesa do Réu Alexandre pugna pela sua absolvição, por falta de prova de autoria (fls. 251/255).

Já a Defesa da Ré Aline requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 259/264).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/15), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 16/17), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 132/134), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 158/161).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda municipal Fábio Correa declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, um terreno baldio que fica entre duas escolas municipais e é conhecido ponto de compra e venda e uso de entorpecentes, quando viu os Réus conversando no meio do mato. Ao verem a viatura, eles demonstraram nervosismo. Pela situação e pela conduta, realizaram a abordagem. Em revista pessoal, nada foi localizado com o Réu. Não revistaram a Ré, mas ela lhes mostrou um celular. Ao lado dos Réus, a, no máximo, dois metros de distância, viram duas pochetes. Em uma delas, havia uma quantia em dinheiro e, na outra, porções de crack, cocaína e maconha. Indagados, o Réu disse ser usuário e a Ré admitiu que estava traficando, para pagar uma dívida que havia feito com o Réu.

O guarda municipal Matheus Felipe Ribeiro de Sousa prestou depoimento no mesmo sentido.

Quando interrogado em juízo, o Réu negou a prática do crime. Disse que foi ao local, comprou uma porção de crack e estava se preparando para fumá-la ali mesmo, quando foi abordado pelos guardas. A traficante era a Ré. Não era credor dela. Não conhecia os guardas que os abordaram. Seu cachimbo foi visto pelos guardas, que o deixaram lá. Em delegacia, negou a prática delitiva, dizendo ter ido ao local para comprar crack (fls. 08).

Em seu interrogatório judicial, a Ré confessou a traficância, em conjunto com o Réu. Disse conhecer o Réu do bairro e ter recebido mil reais emprestados dele, para dar para sua mãe. Como não tinha dinheiro para pagar a dívida, o Réu ofereceu que ela traficasse e aceitou. Estava traficando havia meia hora, quando os guardas apareceram. A abordagem aconteceu exatamente como os guardas relataram em audiência. O Réu estava no local para recolher o dinheiro das vendas, sendo ele o

dono do ponto de tráfico de drogas. Em delegacia, confessou a traficância, em conjunto com o Réu, dizendo ser usuária de crack, estar grávida e ter uma dívida com o Réu, motivo da traficância (fls. 09).

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, guardavam drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os guardas municipais responsáveis pelo flagrante narram os fatos de maneira harmônica: encontraram os Réus juntos, conversando, em conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes, e os abordaram. Ao lado deles, encontraram duas pochetes, uma com as drogas e a outra com o dinheiro. Indagados, a Ré prontamente confessou estar comercializando as drogas a terceiros, a mando do Réu, que seria o “dono” do ponto, enquanto este negou a traficância, dizendo ser mero usuário.

A Ré confessa a traficância, confirmando a versão apresentada pelas testemunhas, que de estava ali a mando do Réu, o “dono da biqueira”, o que dá ainda maior credibilidade à palavra desses agentes públicos, pois a Ré se autoincrimina, confessando o crime a ela imputado.

A negativa do Réu restou isolada e é bastante frágil, em especial porque diz ser usuário de crack, mas não foi apreendido com ele nem mesmo dinheiro, que, segundo o Réu, seria usado na compra do entorpecente. Não há qualquer motivo para que a Ré tente incriminá-lo injustamente, sobretudo quando ela própria confessa a prática delitiva.

Sendo assim, devidamente demonstradas materialidade e autoria delitiva por ambos os Réus, nos termos da denúncia.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. O laudo pericial do local dos fatos (fls. 158/161) aponta que o crime ocorreu a menos de 100 metros de distância de uma escola, o que também foi apontado nos depoimentos das testemunhas.

Em relação à Ré, também está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que a ela é primária, de bons antecedentes (fls. 83/84), não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Já em relação ao Réu, impossível a aplicação dessa causa de diminuição, ante o seu histórico delitivo (fls. 85/88).

Passo à dosimetria da pena.

Ré Aline

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra a Ré, por terem sido apreendidas três diferentes espécies de drogas, entre elas cocaína e crack, drogas especialmente viciantes e bastante danosa à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. A Ré ostenta bons antecedentes (fls. 83/84). As demais circunstâncias judiciais são neutras. Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favoráveis e uma desfavorável, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravante. Presente, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Porém, como a pena base já foi fixada no mínimo legal, fica mantida como pena provisória.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento de pena do art. 40, III, e a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor a majoração da pena provisória em 1/5, considerando que o crime foi praticado nas proximidades de duas escolas, o que leva a pena a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na sequência, reduzo essa pena em 2/3, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Réu Alexandre

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra a Ré, por terem sido apreendidas três diferentes espécies de drogas, entre elas cocaína e crack, drogas especialmente viciantes e bastante danosa à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações transitadas em julgado anteriores, sendo a mais antiga (processo nº 0017400-80.2007.8.26.0099 – fls. 85/88)

considerada nesta fase. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0015882-47.2011.8.26.0606 – fls. 85/88). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, e, considerando que o crime foi praticado próximo a duas escolas, exaspero a pena provisória em 1/5, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para:

- condenar a Ré ALINE CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um

salário mínimo, e 200 (duzentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e

- condenar o Réu ALEXANDRE DE OLIVEIRA DIAS como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concedo à Ré, que se encontra em liberdade por este processo, o direito de recorrer em liberdade; e, inalteradas as circunstâncias de fato e considerando a pena em concreto aplicada, nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, produto de crime, que deverá ser encaminhado ao FUNAD.

Decreto o perdimento do celular apreendido, instrumento de crime, que, por ser bem inservível, deverá ser destruído, expedindo-se o necessário.

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus, em proporção, ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA